

[별표 1]

해양환경 관련 범죄 및 벌칙(「해양환경관리법」)

벌칙	위반유형
5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금 (법 제126조 관련)	- 제22조제1항 및 제2항의 규정을 위반하여 선박 또는 해양시설로부터 기름·유해액체물질·포장유해물질을 배출한 자 - 제93조제2항의 규정에 따른 명령에 위반한 자
3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금 (법 제127조 관련)	- 제22조제1항 및 제2항의 규정을 위반하여 선박 및 해양시설로부터 폐기물을 배출한 자 - 과실로 제22조제1항 및 제2항의 규정을 위반하여 선박 또는 해양시설로부터 기름·유해액체물질·포장유해물질을 배출한 자 - 제57조제1항부터 제3항까지의 규정을 위반하여 선박을 항해에 사용한 자 - 제64조제1항 또는 제3항의 규정에 따른 방제조치를 하지 않거나 조치명령을 위반한 자 - 제65조의 규정에 따른 오염물질의 배출방지를 위한 조치를 하지 않거나 조치명령을 위반한 자
2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금 (법 제128조 관련)	- 과실로 제22조제1항 및 제2항의 규정을 위반하여 선박 또는 해양시설로부터 폐기물을 배출한 자 - 제25조제1항의 규정에 따른 폐기물오염방지설비를 설치하지 않고 선박을 항해에 사용한 자 - 제26조제1항의 규정에 따른 기름오염방지설비를 설치하지 않고 선박을 항해에 사용한 자 - 제26조제2항의 규정에 따른 선체구조 등을 설치하지 않고 선박을 항해에 사용한 자 - 제27조제1항의 규정에 따른 유해액체물질오염방지설비를 설치하지 않고 선박을 항해에 사용한 자 - 제27조제2항의 규정을 위반하여 선박의 화물창을 설치한 자 - 제40조제1항 및 제2항의 규정을 위반하여 유해방오도료·유해방오시스템을 사용하거나 적법한 기준 및 방법에 따른 방오도료·방오시스템을 사용·설치하지 않은 자 - 제67조제1항의 규정을 위반하여 방제선 등을 배치 또는 설치하지 않은 자 - 제67조제3항의 규정에 따른 선박입출항금지명령 또는 시설사용정지

	명령을 위반한 자 10. 제70조제1항의 규정에 따른 등록을 하지 않고 해양환경관리업을 한 자 11. 제75조의 규정에 따라 등록이 취소된 자가 영업을 하거나 또는 영업정지명령을 받은 자가 영업정지기간 중 영업을 한 자 12. 제77조제1항의 규정에 따른 해양오염영향조사를 실시하지 않은 자 13. 제82조제1항 및 제89조제1항의 규정에 따라 지정이 취소된 자가 업무를 하거나 또는 업무정지명령을 받은 자가 업무정지기간 중 업무를 한 자 14. 제84조제4항에 따른 해역이용협의서 또는 제85조제2항에 따른 해역이용영향평가서를 거짓으로 작성한 자 15. 제86조제1항 전단에 따른 평가대행자의 등록을 하지 않고 해역이용협의서등의 작성을 대행한 자 16. 제95조제1항의 규정에 따른 해양환경영향조사의 결과를 거짓으로 작성한 자 16의2. 제110조제1항 단서, 제3항 단서 및 제4항 단서에 따라 형식승인이 면제된 해양환경측정기기, 형식승인대상설비 또는 오염물질의 방제·방지에 사용하는 자재·약제를 판매한 자 17. 제110조제9항의 규정에 따라 형식승인 또는 검정이 취소되거나 업무정지명령을 받은 자가 업무정지기간 중 업무를 한 자 17의2. 제110조의2제1항에 따라 형식승인대상 외 자재·약제에 대한 성능인증을 받지 않거나 성능인증이 취소되었음에도 성능인증을 받은 것으로 표시하여 형식승인대상 외 자재·약제를 제작·제조 및 수입하여 판매한 자 18. 제117조의 규정에 따른 정선·검색·나포·입출항금지 그 밖에 필요한 명령이나 조치를 거부·방해 또는 기피한 자
1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금 (법 제129조 관련)	1. 제15조의2제2항의 규정을 위반하여 특별관리해역 내에 시설을 설치하거나 오염물질의 총량배출을 위반한 자 3. 제41조제1항의 규정에 따른 대기오염방지설비를 설치하지 않고 선박을 항해에 사용한 자 4. 제42조제1항의 규정을 위반하여 오존층파괴물질을 배출한 자 5. 제43조제1항의 규정을 위반하여 질소산화물의 배출허용기준을 초과하여 디젤기관을 작동한 자 6. 제44조제1항을 위반하여 황함유량 기준을 초과하는 연료유를 사용한 자 6의2. 제44조의2를 위반하여 황함유량 기준을 초과하는 연료유를 선박에 적재한 자 7. 제45조제1항의 규정을 위반하여 품질기준에 미달하거나 황함유량기

	준을 초과하는 연료유를 공급한 자 8. 제47조제2항의 규정을 위반하여 유증기 배출제어장치를 설치하지 않거나 작동시키지 않은 자 9. 제47조제3항의 규정을 위반하여 검사를 받지 않고 유증기 배출제어장치를 설치한 자 10. 제63조제1항제1호 또는 제2호에 해당하는 자로서 신고를 하지 않거나 거짓으로 신고한 자 11. 제84조 및 제85조의 규정에 따른 협의절차 및 재협의 절차가 완료되기 전에 공사를 시행한 자 12. 제88조제1호부터 제3호까지의 규정을 위반하여 다른 해역이용협약 등의 내용을 복제 또는 법령이 정하는 기간 동안 보관하지 않거나 이를 거짓으로 작성한 자 13. 제118조제1항의 규정을 위반하여 비밀을 누설하거나 도용한 자
1년 이하의 징역 또는 500만원 이하의 벌금 (법 제129조 관련)	2. 제25조 제2항의 규정에 따른 기준을 위반하여 폐기물오염방지설비를 설치하거나 이를 유지·작동한 자 3. 제26조제3항의 규정을 위반하여 기름오염방지설비를 설치하거나 이를 유지·작동한 자 4. 제27조제4항의 규정을 위반하여 유해액체물질오염방지설비를 설치하거나 이를 유지·작동한 자 5. 제28조의 규정을 위반하여 선박평형수 또는 기름을 적재한 자 6. 제29조의 규정을 위반하여 포장유해물질을 운송한 자 7. 제37조의 규정을 위반하여 선박 및 해양시설에서 오염물질을 수거·처리하게 한 자 8. 제49조부터 제53조까지 규정에 따른 해양오염방지선박검사를 받지 않은 선박을 항해에 사용한 자 8의2. 제54조의2를 위반하여 에너지효율검사를 받지 않은 선박을 항해에 사용한 자 9. 제58조 또는 제59조의 규정에 따른 명령 또는 처분을 이행하지 않은 자 9의2. 제64조제6항을 위반하여 제110조제4항·제6항 및 제7항에 따른 형식승인, 검정, 인정을 받지 않거나 제110조의2제3항에 따른 검정을 받지 않은 자재·약제를 방제조치에 사용한 자 10. 제66조제1항을 위반하여 자재·약제를 보관시설 또는 선박 및 해양시설에 비치·보관하지 않은 자 11. 제73조의 규정에 따른 처리명령을 위반한 자

	12. 제110조제2항의 규정을 위반하여 정도검사를 받지 않고 해양환경측정기기를 사용하거나 교정용품을 공급·사용한 자 13. 제110조제1항 및 제3항부터 제7항까지의 규정에 따른 형식승인, 성능시험, 검정 또는 인정을 받지 않고 제작·제조하거나 수입한 자 14. 제111조제1항의 규정에 따른 신고를 하지 않고 선박을 해체한 자 15. 제115조제6항을 위반하여 출입검사·보고요구 등을 정당한 사유 없이 거부·방해 또는 기피한 자 16. 제118조제2항 및 제3항의 규정을 위반하여 직무상 알게 된 비밀을 누설하거나 도용한 자
양벌규정 (법 제130조 관련)	<법 제130조> 법인의 대표자나 법인 또는 개인의 대리인, 사용인, 그 밖의 종업원이 그 법인 또는 개인의 업무에 관하여 제126조부터 제129조까지의 어느 하나에 해당하는 위반행위를 하면 그 행위자를 벌하는 외에 그 법인 또는 개인에게도 해당 조문의 벌금형을 부과한다. 다만, 법인 또는 개인이 그 위반행위를 방지하기 위하여 해당 업무에 관하여 상당한 주의와 감독을 게을리하지 않은 경우에는 그렇지 않다.
외국인에 대한 벌칙적용의 특례 (법 제131조 관련)	<법 제131조> ① 외국인에 대하여 제127조 및 제128조의 규정을 적용함에 있어서 고의로 우리나라의 영해 안에서 위반행위를 한 경우를 제외하고는 각 해당 조의 벌금형을 부과한다. ② 제1항의 규정에 따른 외국인의 범위에 관하여는 「배타적 경제수역에서의 외국인어업 등에 대한 주권적 권리의 행사에 관한 법률」 제2조의 규정을 적용하고, 외국인에 대한 사법절차에 관하여는 같은 법 제23조부터 제25조까지의 규정을 준용한다.
1천만원 이하의 과태료 (법 제132조제1 항 관련)	1. 제77조제1항의 규정에 따른 해양오염영향조사의 결과를 거짓으로 통보한 자
500만원 이하의 과태료 (법 제132조제2 항 관련)	1. 제22조제2항의 규정을 위반하여 해양공간으로 대통령령이 정하는 오염물질을 배출한 자 2. 제33조제1항을 위반하여 해양시설의 신고 또는 변경신고를 하지 않은 자 2의2. 제36조의2제1항에 따른 안전점검을 실시하지 않은 자 2의3. 제36조의2제2항에 따른 보고를 하지 않거나 거짓으로 보고한 자 2의4. 제36조의2제3항에 따라 안전점검 결과를 보관하지 않은 자

	3. 제42조제2항의 규정을 위반하여 오존층파괴물질이 포함된 설비를 선박에 설치한 자 4. 제45조제2항의 규정을 위반하여 연료유공급서의 사본 및 연료유건본을 제공하지 않거나 거짓으로 연료유공급서 사본 및 연료유건본을 제공한 자 5. 제64조제2항의 규정을 위반하여 방제조치의 협조를 하지 않은 자 6. 제70조제3항의 규정에 따른 변경등록을 하지 않은 자 8. 제74조제3항의 규정을 위반하여 해양환경관리업자의 권리·의무 승계에 대한 신고를 하지 않거나 거짓으로 신고한 자 10. 제88조제4호 및 제5호에 따른 준수사항을 위반한 자 11. 제95조제1항의 규정에 따른 해양환경영향조사를 실시하지 않은 자 또는 그 조사결과를 통보하지 않거나 거짓으로 통보한 자 12. 제95조제2항의 규정에 따른 필요한 조치를 하지 않은 자
200만원 이하의 과태료 (법 제132조제3항 관련)	1. 제41조제2항의 규정을 위반하여 기준에 적합하지 않게 대기오염방지 설비를 유지·작동한 자 2. 제42조제3항의 규정을 위반하여 오존층파괴물질이 포함된 설비를 해양수산부장관이 지정·고시하는 업체 또는 단체 외의 자에게 인도한 자 3. 제46조제1항의 규정을 위반하여 소각이 금지된 물질을 선박 안에서 소각한 자 4. 제46조제2항 및 제4항의 규정을 위반하여 소각설비를 설치하거나 이를 유지·작동한 자 5. 제46조제3항의 규정을 위반하여 소각이 금지된 해역에서 주기관·보조기관 또는 보일러를 사용하여 물질을 소각한 자
100만원 이하의 과태료 (법 제132조제4항 관련)	1. 제22조의2제1항을 위반하여 배출물의 승인을 받지 않거나 승인받은 배출물을 위반하여 폐기물을 배출한 자 1의2. 제22조의2제2항을 위반하여 폐기물을 배출한 장소, 배출량 등을 그 선박의 기관일지에 기록하지 않은 자 1의3. 제26조제1항의 규정에 따른 폐유저장을 위한 용기를 갖춰 두지 않은 자 2. 제27조제3항의 규정에 따라 검인받은 유해액체물질의 배출방법 및 설비에 관한 지침서를 제공하지 않은 자 3. 제30조 및 제34조의 규정에 따른 오염물질기록부를 갖춰 두지 않거나 기록·보존하지 않은 자 또는 거짓으로 기록한 자

	4. 제31조 및 제35조의 규정에 따른 검인받은 선박해양오염비상계획서 및 해양시설오염비상계획서를 갖춰 두지 않거나 선박해양오염비상계획서 및 해양시설오염비상계획서에 따른 조치 등을 이행하지 않은 자 5. 제32조제1항 및 제36조제1항의 규정에 따른 해양오염방지관리인을 임명하지 않은 자 6. 제32조제2항에 따른 해양오염방지관리인의 임명증빙서류를 갖춰 두지 않은 자 6의2. 제32조제3항 또는 제36조제3항에 따른 해양오염방지관리인의 대리자를 지정하지 않은 자 6의3. 제32조제4항 또는 제36조제4항에 따라 오염물질 등을 이송 또는 배출하는 작업을 지휘·감독하게 하지 않은 자 6의4. 제32조의2 제1항에 따른 검인받은 선박대선박 기름화물이송계획서를 갖춰 두지 않거나 준수하지 않은 자 6의5. 제32조의2제2항에 따른 선박대선박 기름화물이송작업에 관하여 기록하지 않거나 거짓으로 기록한 자 또는 기록을 보관하지 않은 자 6의6. 제32조의2제3항에 따른 작업계획을 보고하지 않거나 거짓으로 보고한 자 6의7. 제36조제2항을 위반하여 해양오염방지관리인의 임명 신고를 하지 않은 자 6의8. 제41조의3제1항 또는 제4항을 위반하여 선박에너지효율관리계획서 또는 선박에너지효율적합확인서를 선박에 갖춰 두지 않은 자 6의9. 제41조의4제1항 또는 제2항을 위반하여 선박연료유 사용량등을 보고하지 않거나 거짓으로 보고한 자 6의10. 제41조의4제4항을 위반하여 선박연료유 사용량등 검증확인서를 선박에 갖춰 두지 않은 자 6의11. 제42조제4항에 따른 오존층파괴물질을 포함하고 있는 설비의 목록을 작성하지 않거나 거짓으로 작성한 자 또는 관리하지 않은 자 6의12. 제42조제5항에 따른 오존층파괴물질기록부를 작성하지 않거나 거짓으로 작성한 자 또는 갖춰 두지 않은 자 7. 제44조제3항의 규정을 위반하여 기관일지를 기록하지 않은 자 8. 제44조제4항의 규정을 위반하여 기관일지를 1년간 보관하지 않은 자 8의2. 제44조제5항에 따른 연료유전환절차서를 갖춰 두지 않은 자 9. 제45조제3항의 규정을 위반하여 연료유공급서 또는 그 사본을 3년간
--	---

	보관하지 않은 자 10. 제45조제4항의 규정을 위반하여 연료유건본을 보관하지 않은 자 11. 제47조제4항의 규정을 위반하여 유증기 배출제어장치의 작동에 관한 기록을 3년간 보관하지 않은 자 11의2. 제47조의2제1항에 따른 검인 받은 휘발성유기화합물관리계획서를 갖춰 두지 않거나 준수하지 않은 자 12. 제57조제4항의 규정을 위반하여 해양오염방지검사증서등을 선박에 갖춰 두지 않은 자 13. 제72조제1항의 규정을 위반하여 처리실적서를 작성하여 제출하지 않거나 처리대장을 작성·갖춰 두지 않은 자 14. 제72조제2항의 규정을 위반하여 오염물질수거확인증을 작성하지 않거나 사실과 다르게 작성한 자 15의2. 제72조제4항을 위반하여 고의로 오염물질 방제업무를 지연하거나 방제의무자 등의 방제조치를 방해한 자 17의2. 제76조제5항 후단을 위반하여 권리·의무의 승계신고를 하지 않은 자 18. 제111조제2항의 규정에 따른 시정명령을 이행하지 않은 자
--	--